道滘镇2020年“8·11”一般机械伤害事故

调查报告

道滘镇2020年“8·11”一般机械伤害事故调查组

2022年10月

目录

一、基本情况..... 1
（一）事故发生单位情况..... 1
（二）裕丰厂的投资经营情况..... 2
（三）事故相关人员情况... 2
（四）涉事出丝机情况.....3
二、事故发生经过..... .4
三、事故伤亡情况和直接经济损失.....5
（一）人员伤亡情况.....5
（二）直接经济损失.....5
四、事故调查情况..... 5
（一）相关证人无法前来配合调查..... 6
（二）工伤认定和评残鉴定情况..... 6
（三）事故的上报情况..... 7
（四）巡查检查的情况..... 7
五、事故发生原因和事故性质.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
（三）事故性质.....9
六、相关单位履职情况.....9
（一）镇应急管理分局..... .9
（二）九曲村委会..... 9

（三）裕丰厂..... 10
（四）黄建新..... 10
七、事故责任认定和处理建议.....10
（一）事故相关单位及责任人处理建议.....11
（二）其他处理建议..... 12
八、事故防范和整改措施.....12

道滘镇2020年“8·11”一般机械伤害事故调查报告

2022年7月20日，谢发超到东莞市应急管理局道滘分局反映其于2020年8月11日在东莞市裕丰米制品厂因工受伤致四级伤残，要求判定是否属于生产安全事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2022年9月2日，东莞市人民政府依法成立了由道滘镇党委副书记吴炽谦为组长，镇总工会、镇应急管理分局、镇公安分局、镇司法分局、镇人力资源和社会保障分局等单位相关人员组成的道滘镇2020年“8·11”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施及建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

事故发生单位名称：东莞市裕丰米制品厂（以下简称“裕丰厂”），统一社会信用代码：91441900052403004W；成立

日期：2012 年 6 月 8 日；经营场所：东莞市道滘镇九曲村沿江路 4 号；投资人：何振球；类型：个人独资企业；经营范围：产销：其他粮食加工品（谷物粉类制成品）。

裕丰厂属于道滘镇九曲村项目征收范围，2022 年 7 月 30 日已完全停产，2022 年 10 月 13 日厂房内生产设备已全部拆除搬走，但工商营业执照尚未注销。

（二）裕丰厂的投资经营情况

裕丰厂的投资人为何振球，经营合伙人为黄建新、何沛球、袁柏豪。何振球、黄建新、何沛球、袁柏豪四人各占裕丰厂***%股份。

（三）事故相关人员情况

1、何振球，男，汉族，***年***月***日出生，身份证号码：***，广东省东莞市人，系裕丰厂的投资人，实际控制人之一，但日常不参与裕丰厂的管理事务。

2、黄建新，男，汉族，***年***月***日出生，身份证号码：***，广东省东莞市人，系裕丰厂的经营合伙人、实际控制人之一，日常负责裕丰厂的安全生产、生产管理、产品质量等工作，系裕丰厂的安全生产主要负责人。

3、谢发超（伤者），男，汉族，***年***月***日出生，身份证号码：***，四川省开江县人，系裕丰厂一名切丝工（从出丝机出来的米粉沿着流水线出来后，用切丝机将米粉切开，然后将米粉放在旁边的小车上，由另一名工友将小车推走，两人大约半小时轮换一次），日常负责切丝和对出丝机进行打油（使用油刷工具用菜籽油刷出丝机的周边位置，

以便机器稳定出丝）。

4、覃汉平，男，壮族，***年***月***日出生，身份证号码：***，广西大化瑶族自治县人，系裕丰厂员工，事发当日与谢发超的同班同事。2020 年 8 月 16 日，东莞市人力资源和社会保障局道滘分局对覃汉平制作了《事故证人证言》，覃汉平陈述了事发经过和伤者受伤情况。

5、覃福恩，男，壮族，***年***月***日出生，身份证号码：***，广西大化瑶族自治县人，系裕丰厂员工，事发当日与谢发超的同班同事。2020 年 8 月 16 日，东莞市人力资源和社会保障局道滘分局对覃福恩制作了《事故证人证言》，覃福恩陈述了事发经过和伤者受伤情况。

（四）涉事出丝机情况

1、出丝机高约 2.2 米，出丝口位于顶部，深 0.44 米、宽 0.15 米、长 0.22 米，出丝口无防护盖，内有 1 个挤压轴，螺旋半圆形，厚约 1.5 厘米、直径约 26 厘米，铸铁材质。

2、马达动力系统为三相异步电动机、电压 380V、功率 30KW、额定电流 58A。事故机台及出丝机危险操作部位无急停装置。

3、出丝机连同底座于 2018 年完成建设，由裕丰厂向专门制造米粉机器的厂商订造，由于设备主体未标注生产厂商、型号、品牌等信息，且裕丰厂投资人和经营合伙人对生产厂商记忆模糊不清，也未能提供购买合同和使用说明书，因此未能鉴定此设备的生产厂商、型号、品牌等信息。

4、裕丰厂配有两名机修工，负责对出丝机进行维护保

养，日常检查螺丝是否有松脱现象和对轴承进行加油润滑，每半年对出丝机的总承、马达、减速箱、挤压机、出丝口米粉筛等零部件进行更换。

5、出丝机出丝口米粉干成“锅巴”状的现象不经常发生，一般情况下，这种“锅巴”会被出丝机的挤压轴挤压到米粉筛里，大约每两小时或每出 2 吨米粉更换一次米粉筛，米粉筛清洗干净后留下次备用。在很少情况下，“锅巴”会粘在出丝机的挤压轴，此情况下，必须先停机再处理，不能在未停机的情况下徒手取出。

二、事故发生经过

2020 年 8 月 11 日约 4 时，谢发超到出丝车间上早班。约 5 时，谢发超走到出丝机出丝口位置进行打油，看见出丝口有米粉干了成为“锅巴”状，怕堵塞机器，于是就用左手伸入出丝口将“锅巴”捡起来，刚好被转动的挤压轴将左手 5 个手指头卷了进去，谢发超大喊“手被夹住了”，附近的一名工友立即将机器停下来并将情况电话告知黄建新。约 10 分钟后黄建新赶到现场并组织人员将机器零件拆开。约 40 分钟后，机器被拆开，众人将谢发超左手从机器里取出，其后，黄建新驾驶私家车立即将谢发超送去东莞市人民医院救治（谢发超妻子龙开菊也一起随车）。约 6 时 30 分到达东莞市人民医院，医生说伤及骨头，建议直接送去普济分院，约 7 时到达普济分院后，医生建议住院救治，当日下午医院安排谢发超做截肢手术。2020 年 9 月 3 日，谢发超出院。



（图 1：涉事出丝机）



（图 2：涉事出丝机出丝口）

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成 1 人受伤,伤者谢发超，男，汉族，***年***月***日出生，身份证号码：***，四川省开江县人。

根据《东莞市人民医院门（急）诊病历》显示，2020 年 8 月 11 日，东莞市人民医院普济分院对谢发超诊断为左上肢毁损伤，其后医院对其进行了截肢手术。根据《企业职工伤亡事故分类》，谢发超达到重伤的判定标准。

（二）直接经济损失

据统计，直接经济损失约人民币 18 万元。

四、事故调查情况

（一）相关证人无法前来配合调查

因裕丰厂 2022 年 7 月 30 日已完全停产，工人已全部遣

散。事故调查组联系曾于2020年8月16日到东莞市人力资源和社会保障局道滘分局作《事故证人证言》的覃汉平和覃福恩，两人均反馈已回广西老家，而且距今时间较长，现时对事发经过记忆模糊不清，无法配合调查。

（二）工伤认定和评残鉴定情况

1、2020年8月31日，东莞市人力资源和社会保障局已对谢发超作出《认定工伤决定书》（编号：〔2020〕88088号），认定东莞市裕丰米制品厂员工谢发超于2020年8月11日5时左右，在公司车间清理出丝机入口周围干硬粉时，被出丝机压伤左手，伤后到东莞市人民医院治疗诊断为左前臂毁损伤，左2-5近节指骨中断离断，左桡骨远端骨折，左桡腕关节脱位，左前臂神经血管损伤，左前臂皮肤撕脱伤，左前臂肌腱断裂，左前臂软组织严重烧伤属于工伤认定范围。2020年12月31日，东莞市劳动能力鉴定委员会鉴定谢发超劳动功能障碍等级为肆级，生活自理障碍等级为未达级。

2、根据《东莞市道滘工伤保险伤残待遇核定表》（工伤档案号〔2020〕88088号）显示，2021年1月6日，核定给予谢发超的一次性伤残补助金为105726.6元，伤残津贴每月为3775.95元。

3、2022年1月14日，谢发超向裕丰厂提出辞工申请，并签订了《辞工书》和《解除/终止劳动关系证明书》，与裕丰厂解除劳动关系。

（三）事故的上报情况

本起事故事发后第二日（即2020年8月12日），黄建新曾经前往九曲村警务室反映裕丰厂发生了一起员工手部受伤事件，但未反映该员工手部截肢等情况。当时，九曲村警务室人员要求黄建新全力配合医院救治伤者，并走工伤程序处理。同时，鉴于黄建新只反映员工手部受伤，未提及受伤程度，因此，当时在九曲村警务室的工作人员（黄兆应，九曲村委会的调解员兼网格员）未向九曲村相关领导和道滘镇相关负有安全生产监督管理职责的部门报告情况。

2020年8月17日，裕丰厂向道滘镇人社分局说明情况并申请对伤者谢发超进行工伤认定。

（四）巡查检查的情况

按照《东莞市推进安全生产监管检查（巡查）全覆盖工作方案》（东府〔2018〕87号）文件要求，实行差异化动态监管，镇应急分局主要负责规上企业以及危险化学品、粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷等重点企业的监管，各村（社区）主要负责规模以下企业和小作坊的巡查。

裕丰厂按照生产经营规模及行业领域分类，属于小微企业，不属于规模以上企业和重点企业，其日常的安全生产检查主要由九曲村落实。

2020年2月26日，镇应急分局执法人员对裕丰厂开展执法抽查，主要针对该公司电路敷设、机械设备操作规程、作业岗位警示标志的设置、培训教育、设备维护保养、疏散通道是否畅通等方面进行检查，当时暂未发现问题。

九曲村专职巡查员按照工作要求，每年每季度均对裕丰

厂进行一次安全巡查，检查发现的问题主要涉及用电安全、货物堵塞通道、隐患排查、应急演练等方面，但因裕丰厂出丝机挤压轴的上方日常使用一块可移动的木板进行遮盖，因此，未能及时发现该位置存在的危险性，未能及时督促裕丰厂加装安全保护装置。

五、事故发生原因和事故性质

由于本起人员受伤事故的发生时间在2020年8月11日，距今间隔时间较长,裕丰厂于2022年7月30日已完全停产，事发现场没有监控，相关证人又无法前来配合调查。鉴于这种情况，事故调查组调取了东莞市人力资源和社会保障局关于该起工伤事故的档案资料以及根据现场勘查情况和邀请的专家对事故现场所作的技术鉴定，判定如下：

（一）直接原因

1、谢发超安全意识淡薄，忽视作业安全，在出丝机挤压轴转动的过程中冒险徒手清理“锅巴”，导致左手被卷入设备内。

2、出丝机挤压轴未加装安全保护装置。

（二）间接原因

裕丰厂未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位，未建立事故隐患排查治理制度，未严格落实事故隐患排查治理工作，长期任由出丝机挤压轴处于裸露状态，未针对出丝机挤压轴具有转动的危险性加装安全保护装置[1]；安全教育培训不到位、流于形式、未如实记录，未针对切丝岗位

1 《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/8196-2003）6.4.1 对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。

一整套作业流程对岗位作业人员进行培训教育。

（三）事故性质

事故调查组调查认定，道滘镇2020年“8·11”一般机械伤害事故是一起安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，操作人员安全意识淡薄，忽视作业安全而引发的一起一般生产安全责任事故。

六、相关单位履职情况

（一）镇应急管理分局

2020年，镇应急分局制定并印发了《道滘镇关于开展工贸企业机械电气设备安全整治专项行动方案》，重点从机械设备操作规程、安全防护装置、维护保养、员工培训教育、隐患排查、应急预案等方面开展专项治理，提升企业管理水平，防止机械伤害事故发生。行动中，分局与各村（园区）共对我镇1088家工贸企业实行检查全覆盖，共发现并整改隐患794处，结合各类专项整治行动，共对34家企业作出行政处罚96万元。同时，不断加大普法宣传力度，积极开展安全生产“五进”活动，以事故案例、警示教育片、宣传主题展板等方式向各类群体大众普及安全生产知识，营造浓厚氛围。行动中，共开展“五进”活动150场，覆盖近3500人次。

（二）九曲村委会

2020年，九曲村根据镇应急分局下发的各类工作方案对辖区内相关企业开展检查，督促辖区内企业加强对机械设备进行维护保养，加装安全保护装置和警示标志，机械操作规

程上墙，加强员工培训教育，特别针对辖区内 2 家涉及 CNC 机床、平压压痕切线机等设备的企业进行每月一检。同时，积极参与和配合开展安全生产月、安全生产“五进”活动，在村主干道、公园、广场等场所悬挂安全警示横幅，营造浓厚宣传氛围，积极动员辖区员工和广大群众参与活动，联合镇应急分局共同派发宣传单张、举行有奖问答活动，提高了企业员工和广大群众防范风险与应急处置的能力。

（三）裕丰厂

裕丰厂未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位，未建立事故隐患排查治理制度，未严格落实事故隐患排查治理工作，长期任由出丝机挤压轴处于裸露状态，未针对出丝机挤压轴具有转动的危险性加装安全保护装置；安全教育培训不到位、流于形式、未如实记录，未针对切丝岗位一整套作业流程对岗位作业人员进行培训教育。

（四）黄建新

黄建新作为裕丰厂主要负责人，未建立安全生产责任制；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。

七、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对道滘镇 2020 年“8·11”一般机械伤害事故有关单位做出如下处理：

（一）事故相关单位及责任人处理建议

1、谢发超安全意识淡薄，忽视作业安全，在出丝机挤压轴转动的过程中冒险徒手清理“锅巴”，导致左手被卷入设备内，导致事故的发生。因此，谢发超本人应对事故负有责任。鉴于谢发超本人在事故中受重伤致左手臂截肢，建议对其不予追责。

2、裕丰厂未建立事故隐患排查治理制度，未严格落实事故隐患排查治理工作，长期任由出丝机挤压轴处于裸露状态，未针对出丝机挤压轴具有转动的危险性加装安全保护装置，安全教育培训不到位、流于形式、未如实记录，导致事故的发生。因此，裕丰厂应对事故负有责任。鉴于本起事故造成1人重伤,事故造成的直接经济损失也未超过300万元，根据《中华人民共和国安全生产法》，《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》（原国家安全监管总局令第42号）第十四条[2]，《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（原安监总厅政法函〔2014〕136号）[3]等规定，事故调查组建议不对裕丰厂给予事故责任罚款处罚，但对于裕丰厂存在的上述违法行为，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定依法对其实施行政处罚。

3、黄建新作为裕丰厂主要负责人，存在未建立安全生

2 《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》（原国家安全监管总局令第42号）第十四条　事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的事故负有责任的，处10万元以上20万元以下的罚款。

3 《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（原安监总厅政法函〔2014〕136号） 造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。

产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施生产安全事故应急救援预案等违法行为，建议由应急管理部门依法对其实施行政处罚。

（二）其他处理建议

1、建议道滘镇分管安全生产副书记对九曲村主要负责人进行约谈，督促其加强对辖区内企业的安全生产检查，压实属地监管责任，并举一反三，强化工作人员责任意识，完善事故报告机制，日后接报事故后，要及时进行核实，若情况属实的，要及时向应急部门以及负有安全生产监督管理职责的部门进行报告。

2、建议道滘镇安委办对九曲村调解员兼网格员黄兆应进行约谈，督促其作出深刻的反思和检讨，加强工作责任心和责任感，日后在获取辖区内企业发生事故的信息后，及时向村相关领导和相关部门报告情况。

3、事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

八、事故防范和整改措施

（一）道滘镇要深刻吸取事故教训，督促有关部门严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），及时、准确报告和处置各类生产安全事故信息，最大限度地减少事故损失和由此带来的社会影响。同时，督促有关部门、村（园区）强化协同配合，加强生产安全事故信息报送工作，确保在事故发生后，有关部门能够在第一时间及

时准确接报事故信息。

（二）镇应急管理部门要深刻吸取本起事故教训，加强对辖区内企业安全生产监督管理工作，特别针对企业各类机械设备的传动、咬合、搅拌、挤压等装置及其裸露部位的隐患排查力度，督促企业加装安全防护装置，防止发生类似机械设备伤人事故的发生。同时，督促企业落实安全生产主体责任，严格落实事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患，加强从业人员安全培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉规章制度和作业操作规程。督促企业开展有限空间作业、吊装作业、临时用电、动火作业等临时危险作业前必须向所属村（园区）报备，并向企业主要负责人提前进行约谈，确保施工过程中遵守各项操作规程和落实安全措施。

（三）各行业主管部门要深刻汲取事故教训，认真分析本地区、本行业突出安全风险，抓住关键环节，层层压实责任，督促监管对象落实安全生产主体责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升企业本质安全水平、安全风险管控和事故防范能力。

（四）各村（园区）要切实加强辖区日常巡查，严防类似事故发生，充分利用专职安全生产巡查员、网格员队伍，深入开展入户走访，督促企业落实对各类机械设备的传动、咬合、搅拌、挤压等装置及其裸露部位的整改措施，防止发生类似机械设备伤人事故的发生。同时督促辖区内企业落实安全生产主体责任，加强安全管理，重点督促落实临时危险

作业报备制度，及时将需进行临时危险作业的企业向镇应急管理部门报告，规范作业行为，确保安全生产。